

FORMATION EN PASSATION DE MARCHÉS**Atelier Sûreté**

Corrigé**Février 2023**

Question 1 : Pourquoi la question des mesures de sûreté que la maîtrise d'ouvrage pourrait prendre en charge doit-elle être réfléchie avant de lancer l'appel d'offres ?

Il est important qu'un partage des risques sécuritaires soit établi entre la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise. En effet, considérer que l'aspect sécuritaire ne relève que de l'entreprise peut conduire tout simplement à un appel d'offres infructueux, les soumissionnaires estimant la responsabilité trop lourde et irréaliste d'assumer tous les risques.

Il conviendra donc de lister dans le DAO toutes les mesures que la maîtrise d'ouvrage accepte et est en capacité d'assumer dans l'intérêt du projet : accord avec l'armée ; contrat passé avec une entreprise de protection ; mise à disposition de locaux (bureaux et logements) et de véhicules sécurisés ; moyens de communication ; sources de renseignements.

Non seulement ce partage des risques sécuritaires encouragera les soumissionnaires à remettre une offre mais également évitera que l'entreprise chiffre dans son offre le coût de mesures de sûreté prises en charge par la maîtrise d'ouvrage.

Question 2 : Faut-il garder tous les critères de qualification du tableau fourni en annexe 2 ? Lesquels proposeriez-vous de supprimer ?

Il est préférable de conserver tous ces critères. En effet, c'est le cumul de ces exigences qui garantit la qualification de l'entreprise en gestion de chantiers à risque sécuritaire.

Question 3 : Finalisez et ajustez pour ce marché les spécifications sûreté fournies en annexe 3.

Trois actions principales sont requises pour finaliser les spécifications sûreté :

1. Description du contexte sécuritaire :

Préambule

[Insérer une description du contexte sécuritaire et en particulier mentionner les événements récents pertinents et les alertes éventuellement émises par les autorités locales, françaises ou par des institutions internationales]

Il convient ici d'indiquer les éléments factuels présentés dans l'énoncé : Des bandes armées incontrôlées parcourent la région. De plus, un mouvement séparatiste violent se développe, qui n'hésite pas à détruire les installations et à enlever les nationaux et les étrangers. Il y a deux ans, enlèvement de 12 ouvriers syldaves au col de Kazan et demande de rançon ; deux blessés graves ; autorités syldaves et le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français (classement en zone orange). Il y quatre mois, sabotage et dynamitage du chantier de barrage hydroélectrique du lac Ouzou. Nécessité de reprendre le gros œuvre.

2. Description du rôle de la maîtrise d'ouvrage en matière de sûreté

[Décrire les rôles et responsabilités, tâches et mise à disposition de moyens par le Maître d'Ouvrage pour assurer la sûreté des personnes et biens : escorte, logements, gardiennage, dispositions de transport, de communication, etc.]

Il convient de lister, à cet endroit des spécifications sûreté, toutes les mesures que la maîtrise d'ouvrage accepte et est en capacité d'assumer dans l'intérêt du projet : accord

avec l'armée ; contrat passé avec une entreprise de protection ; mise à disposition de locaux (bureaux et logements) et de véhicules sécurisés ; moyens de communication ; sources de renseignements.

3. Classification des conditions de sûreté

Un certain nombre d'exigences des spécifications sûreté sont précédées de la mention :

[à insérer en cas de contexte sécuritaire très dégradé ; sinon supprimer]

Il convient donc de décider si le contexte sécuritaire est très dégradé ou pas. Si c'est le cas, les exigences précédées de cette mention sont à conserver. Sinon, ces exigences sont à retirer des spécifications sûreté. Dans tous les cas, il faut supprimer les mentions en italique et entre crochets du texte final des spécifications sûreté. Dans notre cas présent, la gravité des faits qui plaide pour un contexte très dégradé est contrebalancée par un classement en orange et pas rouge par le ministère français. Une discussion avec l'AFD est utile pour décider si les exigences supplémentaires du contexte sécuritaire très dégradé sont requises ou pas.

Question 4 : en référence à la description des offres présentée en annexe 4, chacune de ces offres reçues est-elle conforme ou pas sur l'aspect sûreté ?

A – critères de pré-qualification

Critère 6.1 : Le mandataire du groupement d'entreprises **B** justifie de deux expériences en zone à risque sécuritaire et fournit comme documentation son plan de sûreté pour chacun de ces contrats.

Comme indiqué dans la dernière colonne du tableau pour le critère 6.1, le plan de sûreté ne suffit pas pour remplir le critère. Il faut également produire des justificatifs de mise en œuvre. A cet effet, une liste de documents acceptables est fournie en note de bas de page n°3. L'AFD pourrait accepter que la maîtrise d'ouvrage donne la possibilité au soumissionnaire de fournir ces justificatifs dans un délai réduit (48 heures). Le non-respect de ce critère entraîne le rejet de l'offre.

Critère 6.2 : Le mandataire du groupement d'entreprises **A** a fourni la documentation demandée, mais l'un des partenaires locaux ne la produit pas.

Selon le tableau de qualification, le mandataire et les partenaires non basés localement doivent satisfaire au critère. Les partenaires locaux ne sont pas tenus de respecter ce critère (en conformité avec la note de bas de page n°2). Le groupement A est donc qualifié sur ce critère.

B- méthodologie sûreté

Rubrique 2 – Analyse de la sûreté et menaces :

En réponse aux conditions de recevabilité, l'entreprise **C** fournit un travail théorique et général sur l'analyse sûreté et identifie des scénarios de menaces pour la zone qui paraissent peu

réalistes à la maîtrise d'ouvrage. Elle indique une source de référence qui est considérée comme non fiable par le maître d'ouvrage.

La maîtrise d'ouvrage n'évaluera pas la qualité des informations contenues dans le plan de sûreté de l'entreprise mais doit se contenter de vérifier si toutes les conditions de recevabilité sont remplies. Ici, malgré les mauvaises appréciations sur la qualité de la méthodologie, le soumissionnaire a fourni toutes les informations requises (un document de méthode, une source de référence et une identification de menaces). L'offre ne sera pas rejetée. Lors de la négociation du contrat si le soumissionnaire est attributaire, la maîtrise d'ouvrage pourra communiquer ses réserves afin que la méthodologie sûreté soit améliorée par l'entreprise (sans obligation de sa part).

Rubrique 4.3 – Logement en mission :

En réponse aux conditions de recevabilité, l'entreprise **D** a proposé pour ses employés des hôtels où les représentations étrangères n'envoie jamais de missionnaires parce que ne répondant pas aux critères minimum de sûreté requis.

Les conditions de recevabilité sont :

- (i) Une description des critères de sélection du mode de logement et des mesures de sécurisation prévues pour chaque nuitée ;
- (ii) La fourniture des noms et adresses des hôtels ou lieux d'hébergement envisagés pour les nuitées ;
- (iii) Et, si le contexte sécuritaire est considéré très dégradé, comme cela peut être le cas ici, la description des dispositions de protection complémentaires envisagées (gardiennage, aménagement spécifique du logement pour séjours de longue durée ("panic room", etc.).

Ici, si le soumissionnaire a uniquement fourni une liste d'hôtels, il ne répond pas aux deux ou trois (selon ce qui aura été convenu avec la maîtrise d'ouvrage) conditions de recevabilité et son offre peut être rejetée. S'il répond de façon satisfaisante aux conditions (i) et (iii), son offre ne peut en revanche pas être rejetée. En effet, la maîtrise d'ouvrage n'a pas à porter d'appréciation sur la qualité des mesures proposées (ici, qualité des hôtels pour le critère (ii)).

Rubrique 6 – Gestion des crises :

L'entreprise **E** a fourni une méthodologie complète, à l'exception de la gestion des alertes et des crises, sur laquelle elle n'a apporté aucune information.

L'absence de fourniture d'informations pour cette rubrique 6 implique que le critère de recevabilité de cette rubrique n'est pas rempli. En conséquence, l'offre sera rejetée en vertu des dispositions de l'avertissement placé dans l'encart du préambule des spécificités sûreté :

« Une méthodologie qui ne répondrait pas à l'une quelconque des conditions de recevabilité spécifiées dans les rubriques ci-dessous sera déclarée non conforme et l'offre de l'Entrepreneur ou du Consultant sera rejetée. »

C – prix sûreté

L'entreprise **F** fait une offre technique sûreté détaillée, mais ne propose en regard qu'un budget très insuffisant.

L'AFD a inclus dans ses dossiers type d'appel d'offres le traitement des offres anormalement basses. Cependant, la notion d'offre anormalement basse s'entend sur le montant total de l'offre et non sur des prix unitaires ou sur un poste du bordereau des prix. Ainsi, la clause sur les offres anormalement basses ne s'appliquera que si le montant total de l'offre est inférieur de 20% ou plus à l'estimation du montant des travaux. Si c'est le cas, en application de cette clause, une simple incohérence entre les quantités chiffrées (ou d'absence de chiffrage) et la méthodologie sûreté proposée suffira pour rejeter l'offre dans son intégralité.

Si ce n'est pas le cas, une discussion au moment de la mise au point du marché pourra avoir lieu pour mieux comprendre comment les coûts des mesures de sûreté ont été répercutés dans les prix du marché.

Question 5 : l'évaluation financière doit-elle prendre en compte le coût des mesures de sûreté chiffré par les entreprises ?

Oui. En prenant en compte ces coûts dans l'évaluation des offres, on encourage les soumissionnaires à être raisonnables en matière de protection sécuritaire. Sinon, l'entreprise sera tentée de gonfler le nombre et le prix des mesures de sûreté pour se protéger au maximum. Les négociations avec l'entreprise pour réduire ces coûts seront difficiles car l'entreprise sera en position de force, le marché lui ayant été attribué.

Ce choix présente néanmoins le risque qu'un soumissionnaire sous-estime délibérément le nombre et le prix des mesures prises afin de fournir un prix plus compétitif et de remporter le marché. Ce risque est cependant réduit par (1) l'obligation pour le soumissionnaire de prévoir des mesures spécifiées dans les spécifications sûreté (engagement contractuel de mise en œuvre de sa part) et de remplir chacune des conditions de recevabilité (sinon son offre sera rejetée) et (2) la possibilité de rejeter l'offre, si le prix global est anormalement bas, pour une simple incohérence entre l'offre financière sûreté et la méthodologie sûreté proposée.

Question 6 : quelles exigences en matière de sûreté peut-on insérer dans la demande de propositions pour la sélection de la maîtrise d'œuvre ?

Le dossier de demande de propositions proposé par l'AFD pour la sélection de consultants contient les mêmes exigences sûreté que pour les travaux. Ainsi des exigences similaires à celles étudiées dans le cadre de cet atelier se retrouvent dans (1) l'AMI où un paragraphe d'exigences est inséré, (2) des termes de référence spécifiques à la sûreté, (3) une ligne du tableau de prix identifiant les coûts des mesures de sûreté, et (4) une clause de démobilisation et résiliation pour cause de sûreté dans les conditions de contrat.

La manière d'évaluer les propositions sur ces critères est identique à celle appliquée pour les marchés de travaux et étudiée dans cet atelier : critères conformes ou pas conformes, conditions de recevabilité.

2ème partie - exécution du contrat

Le chantier a commencé. Le maître d'œuvre constate que l'entreprise ne respecte pas les engagements qu'elle a pris en matière de sûreté.

Question 7 : quelles dispositions du marché le maître d'œuvre peut-il conseiller au maître d'ouvrage d'utiliser ?

En cas de non-respect des engagements au titre de la sûreté, les dispositions de résiliation du marché sont applicables et prévoient une procédure démarrant par une mise en demeure de remédier aux non-conformités. Ci-dessous un extrait de l'article 15 du CCAG du DAO type de l'AFD :

Article 15. – Résiliation par le maître d'ouvrage / 15.1 – Mise en demeure : "si l'entrepreneur est défaillant dans l'exécution de l'une de ses obligations nées du marché, le maître d'œuvre peut, par voie de notification, mettre en demeure l'entrepreneur de remédier à cette défaillance dans un délai raisonnable spécifié".

La suite de l'article 15 décrit les scénarios possibles, incluant la résiliation du marché si l'entreprise ne remédie pas à la défaillance. La maîtrise d'ouvrage ne doit en aucun cas préjuger du risque sécuritaire que l'entreprise fait courir à ses employés mais doit appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect des engagements pris par l'entreprise.

Dans les semaines qui suivent le commencement des travaux, l'entreprise est prévenue par des villageois de l'attaque imminente du site du chantier. Elle décide de faire quitter immédiatement les lieux à ses équipes.

Question 8 : au regard de la clause fournie en annexe 5, l'entreprise est-elle autorisée à faire cela ? A quelles conditions ?

A la lecture de la clause, l'entreprise est seule juge de l'opportunité de quitter la zone de danger et a toute latitude à cet égard. **La maîtrise d'ouvrage ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte l'empêcher de prendre cette décision.** Il s'agit de la sécurité de ses employés, qui passe avant toute autre considération.

L'entreprise devra cependant rendre compte de sa décision au maître d'ouvrage et la justifier, dans les sept jours à compter de sa décision.

La maîtrise d'ouvrage, après enquête, considère que la menace était illusoire et que l'entreprise n'était pas fondée à interrompre les travaux et à quitter la zone.

L'entreprise reprend les travaux et demande la prolongation du délai d'exécution du marché et le remboursement des frais de démobilisation et de remobilisation.

Question 9 : que recommandez-vous pour clore ce différend dans l'intérêt du projet ?

Les parties sont dans une impasse : l'entreprise estime qu'elle était fondée à quitter la zone du chantier pour protéger ses employés ; le maître d'ouvrage veut considérer qu'il y a eu interruption abusive des travaux. Le différend peut mener jusqu'à la cessation des travaux et la résiliation du contrat.

Cette résiliation serait très coûteuse pour l'entreprise comme pour le maître d'ouvrage.

Les deux parties doivent donc entreprendre une discussion amiable pour organiser dès que possible la reprise des travaux et déterminer les montants à payer pour la démobilisation et la remobilisation. Si une résolution amiable n'aboutit pas, le recours à un arbitre du comité de règlement des différends prévu dans le contrat est la solution pour parvenir à un accord.

Techniquement, après notification par l'entrepreneur conformément à la sous-clause du DAO 20.1 – *Réclamation de l'entrepreneur*, le maître d'œuvre procède conformément à la sous-clause 3.5 – *Déterminations* pour parvenir à cet accord et déterminer si la décision de l'entrepreneur était justifiée par les circonstances et s'il convient d'accorder une prolongation du délai et des compensations financières. Si la maîtrise d'ouvrage conteste la détermination du maître d'œuvre, la procédure de règlement des différends pourra démarrer. Il est dans l'intérêt des parties de s'accorder sur résolution acceptable par les parties qui se résumera à un possible délai supplémentaire et une indemnité accordée à l'entreprise.